

정 계 요 구

1. 제 목 : 「임직원 행동강령」 위반
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : △△△△지역본부 ○○○ 차장대우(특수관리직 4급)

가. 업무개요

위 관련자는 2018. 8. 1.부터 2020. 3. 15.까지¹⁾ △△△△지역본부에서 국유재산관리업무를 수행하였고, ◆◆◆²⁾은 관련자가 관리처분을 담당하고 있던 ◇◇광역시 ◇◇구 ◇◇동 ◇◇◇-◇번지(전, 119㎡, 이하 “관련 국유재산”이라 한다)를 2019. 9. 5. 매수하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「취업규칙」 제6조에 따르면 직원은 공사의 이해관계자로부터 증여 또는 향연을 받거나 금전을 차용해서는 안 된다고 되어 있고³⁾, 「한국

1) 감사일 현재 관련자는 △△△△지역본부 △△△△팀(「△△△△지역본부 인력배치 승인 통보」(인재경영실-2592, 2020. 3. 16.)에 따라 기존 국유회계에서 공사회계로 변경) 소속으로 발견재산 실익분석 및 부채증명원 발급 등 채권관리업무를 담당하고 있음

2) ◇◇광역시 ◇◇구 ◇◇동 거주자(1980년생)로 관련재산을 포함한 일단의 토지에 유소년 스포츠센터인 ‘☆☆☆☆☆☆’ 설립을 추진하는 사업자로 파악됨

3) 「취업규칙」은 직원의 직무관련자로부터 금전의 차용을 원칙적으로 금지하고 있는 반면 임직원 행동강령에서는 직원의 직무관련자로부터 금전을 차용할 경우 사전 서면 신고 의무를 규정하고 있어 내규 간 충돌이 발생하고 있으나 이는 「취업규칙」과 동일하게 직무관련자로부터의 금전 차용을 원칙적으로 금지하되, 부득이한 사정이 있을 경우 서면 신고하도록 되어 있던 기존 임직원 행동강령(제9차 개정, 2016. 9. 28.)이 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 개정(2018. 1. 17. 시행)에 따른 「공무원 행동강령」 개정(2018. 4. 17.) 및 국민권익위원회의 「공직자 행동강령 운영지침」 개정(2018. 3. 2.) 사항을 반영한 공사 임직원 행동강령 제10차 개정(2018. 3. 23.) 시 해당 조항이 아래 [표] ‘직무관련자 거래 신고 관련조항 주요 변경사항’과 같이 전면 변경된 데 기인하고 있음

자산관리공사 임직원 행동강령」(이하 “임직원 행동강령”이라 한다) 제36조에 따르면 임직원은 직무관련자⁴⁾로부터 금전을 차용할 경우(무상인 경우를 포함)에는 사장 또는 행동강령책임관(감사실장)에게 미리 정해진 서식에 따라 서면⁵⁾으로 신고하도록 되어 있다.

따라서, 공사 직원은 「취업규칙」 제6조에도 불구하고 임직원 행동강령 제36조에 따라 직무관련자로부터 금전을 차용할 경우에는 사장 또는 행동강령책임관(감사실장)에게 사전에 서면으로 신고해야할 의무가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020. 2. XX. 익명의 ▼▼▼▼▼▼공사 직원⁶⁾이 ‘공사 국유재산 매각 담당직원이 업무처리와 관련하여 민원인에게 금전을 차용했다’는 사례를 [그림 1]과 같이 모바일 익명 커뮤니티 앱⁷⁾에 게시글을 올린 사실이 있어 이를 확인한 결과

구분	현행 행동강령	개정안
- 기재생략 -		
조치	- 원칙적 금지 - 부득이한 경우 소속기관의 장에게 신고	- 소속기관의 장에게 사전 신고 - 공정한 직무수행을 저해할 우려가 있는 경우 직무배제 조치

* 자료출처 : 개정 공무원 행동강령 설명자료(국민권익위원회, 2018. 1.) 재구성

4) 임직원 행동강령 제2조(정의) 제1호 가목에 따르면 직무관련자란 소관 업무와 관련되는 자로서 공사에 대하여 민원을 신청하는 종이거나 신청하려는 것이 명백한 개인 또는 법인·단체

5) [별지 제6호 서식] 직무관련자 등과의 거래 신고서

6) 감사 중 전화 통화 및 문자메시지 수·발신을 통해 ▼▼▼▼▼▼공사 ○○지사에 근무하는 무기계약직원(▽▽▽▽업무담당) □□□으로 파악되었으며 ◆◆◆과는 지인 관계임을 밝힘

7) 직장인들이 활동하는 익명 커뮤니티 앱(Blind, 블라인드)으로 가입자 중 회사별 재직자 수가 100명 이상인 것으로 확인될 경우 회사별 전용 게시판이 생성되며, 본 건 제보는 공사 직원들이 이용하는 ‘한국자산관리공사 게시판’이 아닌 공공기관으로 등록되어 있는 기관 소속의 가입자가 공동으로 이용하는 ‘공공기관 라운지’에 등록됨

[그림 1] 모바일 익명 커뮤니티 앱 게시글 · 댓글 캡처 화면

게시글 본문	본문에 대한 댓글
- 기재생략 -	- 기재생략 -

2018. 8. 1. △△△△지역본부에 부임하여 ◇◇광역시 ◇◇구 등 소재 국유재산을 담당하고 있던 관련자가 관련 국유재산에 대한 매각 절차⁸⁾를 진행하던 중, 개인적 사유로 급전이 필요한 일이 발생하자 2019. 6월 경⁹⁾ 매수신청인 ◆◆◆에게 향후 상환을 구두로 약속하며 금전 대여를 요청하였고

이후 2019. X. XX. 관련자는 [그림 2]와 같이 SNS(사회관계망서비스)를 통해 ◆◆◆에게 ‘실수 없이 정리해드릴게요’ 라는 말과 함께 본인의 ■■은행 계좌번호(급여계좌)를 기재한 메시지를 발송하였으며 ◆◆◆은 별다른 응답 없이 본인의 은행계좌에서 관련자 급여계좌로 6백만 원을 이체하였다.

8) 2019. 4. 25. ◇◇광역시 ◇◇구청으로부터 용도폐지 및 인계, 2019. 5. 9. 신규수탁 보고, 2019. 5. 29. 변상금 사전통지 및 대부계약 체결 안내, 2019. 6. 7. 대부계약 체결(피대부자 ◆◆◆), 2019. 6. 18. 매수신청서 접수(신청인 ◆◆◆)

9) 관련자는 문답 과정에서 ◆◆◆에게 금전 대여 요청을 구두로 하여 정확한 시기는 기억나지 않는다고 진술한 관계로 구체적인 시기와 장소 등을 특정하지 않고 2019. 6월 경으로 기재함

[그림 2] 관련자와 ◆◆◆ 간 SNS 대화 내용 캡처 화면

관련자의 요청 메시지	◆◆◆의 계좌이체 완료 메시지
- 기재생략 -	- 기재생략 -

이 때 관련자와 ◆◆◆은 금전대차 기간, 상환시기 및 이자 등을 사전에 정하지 않았고, 따라서 통상적으로 사인 간의 금전거래 시 사용하는 ‘금전소비대차계약서’ 또는 ‘차용증서’ 등의 근거서류를 작성하지 않았던 것으로 파악되었으며

이후 ◆◆◆은 2019. X. XX. 계약보증금 납부, 2019. X. XX. 매매계약 체결(매각금액 113백만 원)하였고, 2019. X. X. 잔대금 납부 및 소유권을 이전받아 관련 국유재산 매수를 완료하였다.

한편, 관련자는 그 동안 ◆◆◆에게 차용한 금전을 전혀 상환하지 않고 있다가 감사실에서 조사 및 문답을 실시한 2020. 2. XX.에서야 차용 원금 6백만 원과 이자 상당액 0.3백만 원¹⁰⁾을 포함한 총 6.3백만 원을 ◆◆◆의 계좌로 송금하여 상환을 완료¹¹⁾하였다.

10) ◆◆◆과는 사전에 약속하지 않은 이자 상당액으로 2019. X. XX.(차용일)부터 2020. 2. 27. (상환일)까지 XXX일 경과분에 대해 약 7.5%의 이율을 적용한 금액

11) 관련자는 문답 과정 말미에 조사 내용과 관련하여 추가 발언 기회를 주자 ◆◆◆에게 이자를 포함한 차용 원금 전액을 즉시 상환하겠다는 의사를 밝히고 스마트폰 인터넷 뱅킹으로 계좌 이체함(이체결과 현장 확인)

i) 직무관련자로부터의 금품수수 여부에 대한 판단

관련자는 ◆◆◆이 국유재산의 매수 관련 상담·협의를 위해 △△△지역본부 사무실로 수차례 방문하였고 잦은 현장 방문상담 등의 과정에서 친분이 쌓여 이를 통해 ◆◆◆에게 금전 대여를 요청했던 것일 뿐 ◆◆◆과 별도의 사적인 관계는 없었다고 진술하였으며

[그림 3]과 같이 2020. 2. 27. 감사인과 ▼▼▼▼▼공사 직원 간 문자메시지 수·발신 내역에 따르면 ◆◆◆ 역시 관련자에게 송금했던 6백만 원은 대여금이므로, 관련자가 상환할 경우 수령하겠다는 의사를 표시한 사실이 있다.

[그림 3] ▼▼▼▼▼공사 직원과 휴대전화 문자메시지 수·발신 캡처 화면

문자메시지 발신 내역	문자메시지 수신 내역
- 기재생략 -	- 기재생략 -

또한, ‘Ⅱ. 감사실시 결과 - 3. 참고사항 - (1) 관련자 업무처리의 적정성 점검 결과’에서 확인된 바와 같이 관련자가 ◆◆◆에게 관련 국유재산의 매각 절차를 진행하면서 특혜를 제공하는 등 업무를 부당하게 처리한 사실은 없었던 것으로 판단되고

관련자와 ◆◆◆ 모두 일관되게 금전소비대차관계였음을 주장하고 있는 점으로 미루어 볼 때 두 사람이 ‘금전소비대차계약서’ 또는 ‘차용증서’ 등 근거서류를 작성하지 않았다 하더라도 관련자가 ◆◆◆에게 받은 6백만 원은 업무상 특혜제공 대가의 금품수수로 판단하기는 어려워 보인다.

ii) 직무관련자와의 금전 거래 미신고 등 여부

그러나 관련자가 직무관련자인 ◆◆◆에게 금전을 차용하기 위해서는 임직원 행동강령 제36조 제1항 제1호에 따라 신고자 및 거래 상대방의 인적사항, 직무관련 업무, 거래원인, 금액(이율), 상환기일을 기재한 ‘직무관련자 등과의 거래 신고서’를 작성하여 사전에 사장 또는 행동강령책임관(감사실장)에게 미리 신고했어야 하는데도 관련자는 이를 위반하여 신고를 하지 않았다.

더욱이, 관련자는 ① 적극적으로 직무관련자에게 금전 대여를 요구한 점, ② 실제 금전을 차용하는 과정에서 금전대차 기간·상환시기 및 이자 등을 기재한 근거서류도 작성하지 않았던 점, ③ 금전을 차용한 2019. X. XX.부터 2020. 2. 27.까지(XXX일) 장기간 방치하였다가 감사실의 적발·조사 과정에 이르러서야 상환한 점, ④ 외부 모바일 익명 커뮤니티 앱에서 공사의 위상이 실추되는 논란을 일으킨 점 등 부적절한 사실관계가 확인되었다.

따라서 위와 같이 부적절한 행위를 하였고 임직원 행동강령 제36조 제1항 제1호를 위반한 관련자는 「인사규정」 제44조 제1호 및 제5호, 제6호에 해당된다.¹²⁾

[관련자 의견] 관련자는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았고, 직무 관련자와 부적절한 금전 거래를 하는 등 임직원 행동강령을 위반한 사실에 대하여 잘못을 인정하였다.

4. 조치할 사항

사장은 부적절하게 직무관련자와 금전을 거래하며 사전에 서면으로 신고하지 않는 등 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제36조 제1항 제1호를 위반한 ○○○ 차장대우(특수관리직4급)에 대하여 「인사규정」 제52조에 따라 중징계(정직) 처분하시기 바랍니다. (징계)

붙임 : 관련자 문답서(2020. 2. 27.)

12) 「인사규정」 제44조(징계대상) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직원을 징계대상으로 한다.
1. 법령, 관계규정 또는 감독기관 등의 지시·명령·처분 등을 위반한 직원
5. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 직원
6. 고의 또는 과실로 공사에 손해를 끼치거나 사회적 물의를 일으킨 직원